المسألة الثانية : في شروط الحاضن ، وموانع الحضانة :

١- الإسلام : فلا حضانة لكافر على مسلم ؛ لأنه لا ولاية له على المسلم ، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر .

٢- البلوغ والعقل : فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه ؛ لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم ، وفي حاجة لمن يحضنهم .

٣- الأمانة في الدين والعفة : فلا حضانة لخائن وفاسق ؛ لأنه غير مؤتمن ، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله .

٤- القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً و مالياً : فلا حضانة لعاجز لكبر سن ، أو صاحب عاهة كخرس وصمم ، ولا حضانة لفقير معدم ، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون .

٥- أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية : كالجذام ونحوه .

٦- أن يكون رشيداً : فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون .

٧- أن يكون الحاضن حراً : فلا حضانة لرقيق ؛ لأن الحضانة ولاية ، وليس الرقيق من أهل الولاية .

وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء . وتزيد المرأة شرطاً آخر ، وهو : أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون ؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج ، ولقوله ﷺ : (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)[1] . وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة ، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة .

المسألة الثالثة : من الأحكام المتعلقة بالحضانة :

- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً ، ولم يقصد به المضارة ، وكان الطريق آمناً ، فالأب أحق بالحضانة ، سواء أكان هو المسافر أم المقيم ؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه ، فإذا كان بعيداً ضاع الولد .

(١)تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .